

표준근로계약서(농업·축산업·어업 분야)

Hợp đồng lao động chuẩn(Lĩnh vực nông nghiệp, chăn nuôi, ngư nghiệp)

(앞쪽)

아래 당사자는 다음과 같이 근로계약을 체결하고 이를 성실히 이행할 것을 약정한다.

Người có tên dưới đây cam kết sẽ thực hiện đúng theo bản hợp đồng lao động được ký với nội dung sau:

사용자 Người sử dụng lao động	업체명 Tên công th	전화번호 Số điện thoại
	소재지 Địa chỉ công ty	
	성명 Họ và tên	사업자등록번호 (주민등록번호) Số đăng ký kinh doanh (Số chứng minh nhân dân)
근로자 Công nhân	성명 Họ và tên	생년월일 Ngày tháng năm sinh
	본국 주소 Địa chỉ trong nước	
1.근로계약기간	-신규 또는 재입국자: () 개월, 년 월 일 ~ 년 월 일 -사업장변경자: 년 월 일 ~ 년 월 일 * 수습기간: []활용(입국일부터 [] 1 개월 [] 2 개월 [] 3 개월 []개월) []미활용 ※ 신규 또는 재입국자의 근로계약기간은 입국일부터 기산함 (다만, 「외국인근로자의 고용 등에 관한 법률」 제 18 조의 4 제 1 항에 따라 재입국(성실재입국)한 경우는 입국하여 근로를 시작한 날부터 기산함).	
1.Thời gian ký kết hợp đồng	-Lao động mới, hoặc lao động tái nhập cảnh: ()Tháng, Năm/Tháng/Ngày)~() -Lao động thay đổi xưởng: (Năm/Tháng/Ngày) ~ (Năm/Tháng/Ngày) * Thời gian thử việc: [] Thử việc (từ ngày nhập cảnh [] 1 tháng [] 2 tháng [] 3 tháng []tháng), []Không thử việc ※ Thời gian hợp đồng lao động của người mới nhập cảnh hoặc tái nhập cảnh sẽ được tính bắt đầu từ ngày nhập cảnh(Tuy nhiên, theo số 1 mục 4 điều 18 của 「Luật liên quan đến việc tuyển dụng dành cho lao động người nước ngoài」 thì trong trường hợp nhập cảnh theo diện tái nhập cảnh (tái nhập cảnh theo diện chăm chỉ) thì sẽ được tính bắt đầu từ ngày làm việc.)	
2. 근로장소	※근로자를 이 계약서에서 정한 장소 외에서 근로하게 해서는 안 됨	
2. Địa điểm làm việc	※ Công nhân chỉ được phép làm việc tại nơi làm việc được quy định trên hợp đồng.	
3. 업무내용	- 업종: - 사업내용: - 직무내용: 외국인근로자가 사업장에서 실제 수행하게 될 구체적인 업무를 반드시 상세하게 기재합니다. (예시, 딸기 재배, 돼지사육 및 축사관리, 어로작업 및 굴양식 등)	
3. Nội dung công việc	- Ngành nghề: - Lĩnh vực hoạt động của công ty: - Nội dung công việc được giao: Yêu cầu phải ghi rõ công việc cụ thể mà lao động người nước ngoài sẽ làm tại công ty (Ví dụ, trồng dâu, nuôi heo và quản lý trại chăn nuôi, công việc đánh bắt cá và nuôi hàu, v.v...)	
4.근로시간	- 시 분 ~ 시 분 - 월 ()시간 ※ 농번기, 농한기(어업의 경우 성어기, 휴어기), 계절. 기상 요인에 따라 ()시간 내에서 변경 가능	*「근로기준법」 제 63 조에 따른 농림, 축산, 양잠, 수산 사업의 경우 같은 법에 따른 근로시간, 휴게, 휴일에 관한 규정은 적용받지 않음. * Theo điều 63, “Luật tiêu chuẩn lao động”, không áp dụng quy định về thời gian làm việc, thời gian giải lao, ngày nghỉ đối với những ngành nông lâm, chăn nuôi gia súc, nuôi tằm và thủy sản.
4.Thời gian làm việc	- Giờ Phút ~ Giờ Phút - Tháng () tiếng ※ Tùy theo mùa canh tác, thời kỳ nông nhàn (nếu là ngành đánh bắt thì thời điểm đánh bắt cao điểm, không phải thời điểm đánh bắt cao), mùa , thời tiết mà có thể thay đổi thời gian trong vòng ()	
5. 휴게시간	1 일 ()회, ()시간 ()분	
5. Thời gian nghỉ giải lao	1 ngày () lần, () tiếng () phút	
6.휴일	[] 주 1 회, [] 월 1 회, [] 월 2 회, [] 월 3 회, [] 기타() ※ 휴일은 정기적으로 부여하는 것을 원칙으로 하되, 당사자가 협의하여 날짜를 조정할 수 있음 농번기(성어기) : [] 주 1 회, [] 월 1 회, [] 월 2 회, [] 월 3 회, [] 기타 ()	

6. Ngày nghỉ	[] 1 lần/tuần, [] 1 lần/tháng, [] 2 lần/tháng, [] 3 lần/tháng, [] Khác () ※Ngày nghỉ sẽ được cấp một cách định kỳ theo qui tắc, giữa hai bên có thể bàn bạc để điều chỉnh ngày nghỉ Mùa nông vụ(mùa cá nhiều) : [] 1 lần/tuần, [] 1 lần/tháng, [] 2 lần/tháng, [] 3 lần/tháng, [] Khác ()
7. 임금	1) []월급, []시간급, []일급, []주급 : 원 2) 상여금 및 수당: []지급(상여금: 원, 수당: 원), []미지급 * 수습기간 중 임금 ()원, 수습시작일부터 3개월 이내 근무기간()원 * 근로시간에서 정한 시간을 넘는 연장근로에 대해 시간당 ()원을 지급함 ※ 야간근로(당일 22:00~다음날 06:00)에 대해서는 통상임금의 50%를 가산임금으로 지급해야 함 (상시근로자 4인 이하 사업장에는 해당되지 않음)
7. Tiền lương	1) won / (Lương theo []tháng/[]giờ/[]ngày/[]Haftalik to'lov) 2) Thường / Trợ cấp: []Có trợ cấp, []Không trợ cấp (Thường: won, Trợ cấp: won) * Mức lương trong thời gian thử việc: ()won * Tiền lương trong thời gian thử việc()won, lương thời gian làm việc bắt đầu từ ngày thử việc cho đến trong vòng 3 tháng ()won ※ Phải thanh toán bằng việc tính thêm 50% tiền lương đối với sự lao động tăng ca(từ 22:00 của ngày làm ~ 06:00 ngày hôm sau) vào tiền lương cơ bản (không được áp dụng cho công ty dưới 4 người)
8. 임금지급일	매월()일 또는 매주()요일. 다만, 임금 지급일이 공휴일인 경우에는 전날에 지급함.
8. Ngày trả lương	Mỗi tháng ngày() hoặc mỗi tuần thứ(). Nếu ngày trả lương trùng vào ngày nghỉ, sẽ trả lương vào ngày hôm trước.
9. 지급방법	[]직접 지급, []통장 입금 ※ 사용자는 근로자 명의로 된 예금통장 및 도장을 관리해서는 안 됨.
9. Phương thức trả lương	[] Trả lương trực tiếp, [] chi trả qua tài khoản ※ Chủ sử dụng không được quản lý và đóng dấu tài khoản mang tên người lao động.
10. 숙식제공	1) 숙박시설 제공 - 숙박시설 제공 여부: []제공 []미제공 제공 시, 숙박시설의 유형([]주택, []고시원, []오피스텔, []숙박시설(여관, 호텔, 펜션 등), []컨테이너, []조립식 패널, []사업장 건물, 기타주택형태 시설()) - 숙박시설 제공 시 근로자 부담금액: 매월 원 2) 식사 제공 - 식사 제공 여부: 제공([]조식, []중식, []석식), []미제공 - 식사 제공시 근로자 부담금액:매월 원 ※ 근로자의 비용 부담 수준은 사용자와 근로자 간 협의(신규 또는 재입국자의 경우 입국 이후)에 따라 별도로 결정.
10. Ăn ở	1) Phòng ở: - Có cung cấp phòng ở hay không: []Có hỗ trợ, []Không hỗ trợ (Loại hình chỗ ở, trong trường hợp hỗ trợ : []Nhà ở riêng, []Nhà trọ 1 phòng, []Oficetel(nhà trọ trong tòa nhà cao tầng), []Cơ sở nhà trọ(nhà trọ, nhà khách tập thể, nhà nghỉ theo kiểu gia đình, v.v...), []Container, []Nhà bằng pano lắp ráp, []Tòa nhà tại công ty, các cơ sở hình thức nhà ở khác()) - Chi phí người lao động phải trả(nơi ở) :Mỗi tháng won 2) Cung cấp bữa ăn - Chủ sử dụng lao động có cho ăn hay không: []Có hỗ trợ ([]Sáng, []Trưa, []Tối), []Không hỗ trợ - Chi phí người lao động phải trả(chi phí ăn uống) :Mỗi tháng won ※ Chủ lao động và người lao động có thể bàn bạc với nhau về mức chi phí mà người lao động phải thanh toán (sau khi nhập cảnh lần đầu hoặc tái nhập cảnh) người lao động sẽ thỏa thuận với chủ sử dụng lao động và quyết định
11. 사용자와 근로자는 각자가 근로계약, 취업규칙, 단체협약을 지키고 성실하게 이행하여야 한다.	
11. Chủ công ty và người lao động mỗi bên phải giữ đúng và thực hiện một cách trung thực theo bản hợp đồng lao động, qui tắc làm việc, thỏa thuận của đoàn thể.	
12. 이 계약에서 정하지 않은 사항은 「근로기준법」에서 정하는 바에 따른다.	
12. Những điều không được quy định trên hợp đồng này sẽ được áp dụng theo “Luật tiêu chuẩn lao động”.	

(YY/MM/DD)

사용자 :

(서명 또는 인)

Chủ sử dụng lao động :

(Ký tên)

근로자 :

(서명 또는 인)

Công nhân :

(Ký tên)

공제 동의서

BẢN CHẤP THUẬN KHẤU TRỪ

사용자 _____은(는) 근로계약 체결 시 약정한 임금을 외국인근로자에게 매월 임금 지급시 다음과 같이 (☐ 숙소비만, ☐ 식비만, ☐ 숙소비와 식비 모두) 공제하고 지급하기로 한다.

Người sử dụng lao động _____ thỏa thuận khấu trừ khi thanh toán cho người lao động nước ngoài mức lương hàng tháng đã được quy định với người lao động khi ký hợp đồng lao động như sau (☐ Chỉ phí nhà ở, ☐ Chỉ phí ăn uống, ☐ Bao gồm cả phí ăn uống và nhà ở)

☐ 공제 항목

- ☐ 숙소비 : 월 _____ 원을 공제한다.
- ☐ 식비 : 월 _____ 원을 공제한다.

☐ Hạng mục khấu trừ

- ☐ Phí nhà ở: Khấu trừ _____ won/ tháng
- ☐ Phí ăn uống: Khấu trừ _____ won/ tháng

☐ 공제내역 교부

- ☐ 사용자는 매월 급여명세서에 공제항목을 기재하여 근로자에게 교부

☐ Cung cấp chi tiết các khoản khấu trừ

- ☐ Người sử dụng cung cấp cho người lao động bản ghi chép đầy đủ các hạng mục khấu trừ vào bản chi tiết lương hàng tháng.

외국인근로자 _____ 본인은 상기의 임금에서 공제되는 항목에 관하여 사용자로부터 자세한 설명을 듣고 이를 충분히 검토한 후 자유로운 의사로 동의함을 확인하며 이에 서명·날인합니다.

Người lao động nước ngoài _____ nghe kỹ phần giải thích chi tiết từ người sử dụng lao động về các hạng mục được khấu trừ từ lương như trên, kiểm tra kỹ lưỡng các con số, xác nhận đồng ý một cách tự nguyện và ký tên, đóng dấu vào văn bản này.

20 ____ 년 ____ 월 ____ 일
Ngày ____ tháng ____ năm ____

외국인근로자
Người lao động nước ngoài:

(서명)
(Ký tên)